

Condiciones de uso

Los Presentes Términos y Condiciones, en lo sucesivo los ("Términos") son un contrato legal vinculante, y en el cual existe consentimiento entre usted y Sansce S.A. de C.V. en adelante referida como ("Clínica Sansce"), para señalar los Términos que rigen el uso de la plataforma y las aplicaciones de Clínica Sansce por virtud de los cuales brinda sus servicios, incluidas las nuevas funciones y aplicaciones, y el Dominio Web, las cuales se encuentran sujetos a los siguientes Términos.

Por el solo hecho de acceder y hacer uso de esta plataforma, Usted, en adelante referido como el ("Usuario") se adhiere de forma inmediata a todos y cada uno de los siguientes términos y condiciones.

Clínica Sansce, se reserva el derecho de modificar el contenido de esta plataforma en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso.

El Usuario conviene en no utilizar dispositivos, software, o cualquier otro medio tendiente a interferir tanto en las actividades y/u operaciones de la plataforma y/o de Clínica Sansce, o en las bases de datos y/o información que se contenga en el mismo.

El Usuario conviene en que cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derechos de autor, de propiedad intelectual, y/o a las prohibiciones aquí aplicables, lo harán responsable, y Clínica Sansce tendrá el derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes en su contra. Asimismo, en tal caso el Usuario será responsable de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a Clínica Sansce.

El Usuario conviene en que las violaciones de seguridad a los sistemas de cómputo y/o redes están prohibidas, y pueden generar delitos y/o incurrir en responsabilidad civil.

La plataforma es para uso exclusivo del Usuario, por lo que éste no podrá lucrar de manera alguna con los servicios ofrecidos mediante la misma.

Descripción de Servicio

Clínica Sansce provee a los usuarios el acceso a una amplia colección de recursos incluyendo herramientas de comunicación, servicios de reservación, expedientes clínicos de los pacientes, diagnósticos, estudios, productos recetados, contenido personalizado y programación de terceros, por medio de su plataforma y aplicaciones, a la que se puede acceder a través de diversos medios o dispositivos conocidos o a ser desarrollados en el futuro, en adelante el ("Servicio").

Capacidad

El “Usuario” deberá registrar una cuenta para acceder y utilizar las funciones de la plataforma y aplicaciones de Clínica Sansce, así como proporcionar información veraz y precisa, declarando en todo momento ser mayor de 18 años y que al hacer uso del “Servicio” usted se encuentra legitimado y tiene capacidad de ejercicio suficiente, por lo que acepta y se encuentra conforme con todos los Términos.

En caso de que el registro en la plataforma se haga para una persona menor de 18 años, será necesario el consentimiento expreso de su padre o madre o quien tenga la patria potestad sobre aquel o en su caso el tutor.

Licencia Limitada

Usted está adquiriendo una licencia limitada y temporal, no exclusiva e intransferible para acceder a la Plataforma y aplicación de Clínica Sansce y disfrutar de todo su Contenido a través del Servicio ofrecido.

Mediante el uso de la licencia referida, no se le transferirá ningún derecho, expectativa de derecho, título o semejantes al Usuario. Por lo que, a partir de este momento, se compromete a no utilizarlo en actividades públicas (entendiéndose por públicas todas aquellas que impliquen una masificación de gente ya sea de forma digital o física).

Revocación De Licencia

Nos reservamos el derecho de revocar su licencia en cualquier momento bajo nuestra entera discreción, para lo cual, en tal caso, el “Usuario” quedará obligado a destruir de inmediato todo el contenido descargado, sus copias, o cualquier objeto material tangible e intangible obtenido de cualquier modo a través de cualquier Dominio Web, Plataforma o demás que tenga relación con Clínica Sansce.

Usuario

El “Usuario” en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá usar la cuenta de otra persona, y del mismo modo no podrá proporcionarle a nadie el nombre de usuario y la contraseña para acceder a su cuenta, por lo que es responsable de todos y cada uno de los acontecimientos que ocurran o puedan llegar a ocurrir desde su cuenta de Usuario.

Por lo anterior, el “Usuario” se obliga a notificar inmediatamente a Clínica Sansce sobre cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta de Usuario, así como de cualquier otra violación de seguridad y a salir de la sesión de su cuenta después de usarla, eximiendo de cualquier responsabilidad a Clínica Sansce de cualquier pérdida o daño que surja de su incumplimiento de esta Sección.

Acceso a secciones protegidas mediante contraseñas

El acceso a las secciones de seguridad de esta plataforma están protegidas mediante claves o contraseñas, se encuentra restringido únicamente a los usuarios que se encuentren debidamente autorizados para tal efecto. Clínica Sansce tomará las medidas que considere necesarias contra la persona que sea sorprendida llevando a cabo actos dirigidos a accesar ilegítimamente dichas secciones.

Confidencialidad en las comunicaciones del usuario

Salvo por lo establecido por las disposiciones legales aplicables, Clínica Sansce hará sus mejores esfuerzos por mantener la confidencialidad de las comunicaciones del Usuario que contengan información personal, que éste transmita directamente a Clínica Sansce. No obstante lo anterior, los registros e inscripciones que hagan los Usuarios en cualquier tipo de foro de mensajes, no serán considerados como confidenciales, por lo que Clínica Sansce podrá usar y transmitir la información registrada por los Usuarios en favor de su compañía controladora o de alguna de sus compañías filiales o subsidiarias.

Sitios Ligados

Se encuentra estrictamente prohibido cualquier tipo de captación y/o vinculación no autorizada a esta plataforma y/o sistema. Asimismo, se encuentra prohibida la enmarcación del contenido de este Sitio. Clínica Sansce se reserva el derecho de desactivar cualquier liga (link) o marco (frame) no autorizado, y no asume responsabilidad alguna respecto del contenido de cualquier otro Sitio de Internet ligado o vinculado a este Sitio. El acceso a cualquier Sitio ligado o vinculado será bajo el riesgo exclusivo del Usuario.

Registros e inscripciones de los usuarios

Clínica Sansce no se encuentra obligada a revisar o dar contestación a los mensajes o información registrada en este Sitio por los Usuarios, por lo que no asume ninguna responsabilidad por dichos registros o inscripciones. Sin perjuicio de lo anterior, Clínica Sansce se reserva la facultad de monitorear dichos registros con la frecuencia que discrecionalmente determine, así como a suprimir cualquier registro cuyo contenido sea, de manera enunciativa mas no limitativa: (i) ilegal, inmoral, difamatorio, calumnioso, vulgar, obsceno, discriminatorio, o cualquier otro material cuyo contenido incite algún comportamiento o conducta que pueda ser considerada ilegal o contra las buenas costumbres, o pueda acarrear algún tipo de responsabilidad; (ii) Promociones u ofertas de cualquier especie; (iii) Mensajes registrados por Usuarios atribuyendo la autoría de los mismos a otras personas; (iv) información personal (p.ej.: número telefónico, domicilio, números de cuenta,

historial laboral, etc.); (v) Mensajes registrados por terceros que pretenden hacerse pasar por voceros autorizados por Clínica Sansce (vi) Mensajes a través de los cuales se ofrezca información privada o propiedades intelectuales; (vii) Mensajes múltiples colocados por un mismo Usuario; y/o (viii) Cualquier tipo de mensajes encadenados o seriados.

Violación a estos términos y condiciones

Clínica Sansce se reserva el derecho de llevar a cabo todas las acciones legales que sean necesarias para remediar cualquier violación a los presentes Términos y Condiciones, incluso el de restringir el acceso a la plataforma a determinados Usuarios.

Transmisión de Información Personal

El Usuario reconoce y acepta que la información que proporcione a Clínica Sansce a través de esta plataforma, podrá ser re-transmitida por Clínica Sansce a otros países de acuerdo con sus prácticas comerciales, y sus políticas de privacidad.

Modificaciones

Clínica Sansce se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de los presentes Términos y Condiciones en cualquier momento y según lo considere necesario. El Usuario estará obligado a sujetarse a dichas modificaciones, una vez que éstas entren en vigor.

Uso de funciones y archivos "cookies"

Los diferentes servicios de Clínica Sansce se basan en el manejo de Cookies y/o Web Beacons que permiten que Clínica Sansce recabe automáticamente datos personales. Para más información favor de consultar el aviso de privacidad.

Uso del sistema de reservaciones.

El Sistema de Reservaciones en esta plataforma se ofrece únicamente para ayudarle a determinar la disponibilidad de servicios médicos, y/o para efectuar reservaciones legítimas respecto de dichos servicios, y para ningún otro propósito. Por el solo hecho de abrir una cuenta personal para el uso del Sistema de Reservaciones, y/o hacer uso del mismo, el Usuario declara que cuenta con capacidad y facultades suficientes para celebrar los contratos derivados del uso de dicho Sistema de acuerdo con sus términos y condiciones específicos.

Asímismo, el Usuario será financieramente responsable por el uso que haga del Sistema de Reservaciones (así como de cualquier uso del mismo que se haga a través de su cuenta, incluso por menores de edad).

El Usuario garantiza que toda la información que proporcione para abrir su cuenta, y/o para usar el Sistema de Reservaciones es verdadera y se encuentra actualizada. Sin ninguna excepción, cualquier reservación innecesaria, fraudulenta o falsa está estrictamente prohibida.

El Usuario está de acuerdo en hacer uso del Sistema de Reservaciones, únicamente para realizar reservaciones legítimas en su nombre o en nombre de el/los terceros(s) a quien(es) esté legalmente facultado para representar.

El Usuario reconoce y acepta que Clínica Sansce, a su entera discreción, podrá cancelar su cuenta o negarle el acceso al Sistema de Reservaciones, en cualquier momento. Asimismo, se obliga expresamente a cumplir con los términos y condiciones específicos aplicables a la contratación y prestación de los servicios médicos que contrate a través del Sistema de Reservaciones. En virtud de lo anterior, el Usuario será responsable, de manera enunciativa mas no limitativa por: el pago oportuno de los servicios, cargos, impuestos, comisiones, penalidades, y/o cualquier otro concepto que se derive de la contratación de los servicios médicos que el Usuario realice a través del Sistema de Reservaciones.

Reclamaciones

El Usuario reconoce y acepta que Clínica Sansce actúe única y exclusivamente en su carácter de agente intermediario entre el Usuario y los prestadores de servicios médicos.

El Usuario reconoce y acepta que, a menos que se especifique lo contrario, los servicios médicos contratados a través del Sistema de Reservaciones serán prestados por prestadores que no actúan en nombre o en representación de Clínica Sansce, por lo que el Usuario está de acuerdo en que Clínica Sansce no tendrá responsabilidad ni obligación alguna en caso de que dichos prestadores de servicios médicos incumplan con sus obligaciones contractuales, por lo que en caso de reclamaciones derivadas de dicho supuesto, el Usuario las deberá dirigir directamente a los prestadores de servicios médicos involucrados, liberando de cualquier responsabilidad a Clínica Sansce. El Usuario reconoce y acepta que al utilizar los servicios médicos cuya contratación efectúe a través del Sistema de Reservaciones, Clínica Sansce no será responsable de las pérdidas, costos, gastos, lesiones, accidentes o daños a cualesquiera de los participantes de su grupo o a las propiedades y/o pertenencias de los mismos que resulten directa o indirectamente de (i) actos u omisiones de dichos prestadores de servicios médicos, incluyendo en forma enunciativa mas no limitativa: retrasos o cancelaciones en la prestación de los servicios, suspensión de operaciones, descomposturas en maquinarias y equipos o cambios en tarifas, y/o (ii) cualesquier otra causa fuera del control directo de Clínica Sansce.

Factura

En virtud del pago realizado, Usted nos autoriza a facturar su instrumento de pago (así como cualquier impuesto aplicable) hasta que cancele su cuenta.

Reembolsos

Los pagos no son reembolsables en ningún modo y bajo ninguna circunstancia se concederá crédito que actúe o se comporte como compensación.

Uso Comercial

A menos que Clínica Sansce autorice por algún otro instrumento legal y por escrito lo contrario a lo establecido en el presente instrumento, usted acepta no difundir, distribuir, licenciar, publicar, copiar, modificar, vender, revender, explotar, o cargar con fines comerciales, cualquier parte de las características particulares de la plataforma.

Jurisdicción

Los Usuarios de este Sitio se someten expresamente a las leyes y tribunales aplicables en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que por cualquier motivo les pudiese llegar a corresponder.

Legislación

El acceso y utilización de el Servicio se encuentra sujeto a las disposiciones aplicables de la legislación Mexicana.

Terminología

Para todos los efectos prácticos y legales a que haya lugar, se advierte al Usuario que, en el texto de los presentes términos y condiciones, se utilizan las palabras " Clínica Sansce " para referirse de manera indistinta (en conjunto o individualmente) a Sansce S.A. de C.V.; y/o a cualquiera otra de las empresas filiales o subsidiarias de las mencionadas anteriormente.

Seguros

Todos los seguros a que hace referencia esta plataforma son creados y operados por diversas compañías de seguros legalmente establecidas en la República Mexicana en forma exclusiva para usuarios de la plataforma, por lo cual, dichas compañías son responsables frente a los usuarios de los seguros contratados por éstos, liberando de cualquier responsabilidad a

Clínica Sansce. Los términos, condiciones y restricciones de cada seguro se establecen en la póliza y en el contrato correspondiente que las aseguradoras entregarán a los usuarios.

Responsabilidad respecto a la información

Clínica Sansce no asume ninguna responsabilidad relacionada con la exactitud o veracidad de alguna opinión, manifestación o declaración realizada a través de esta plataforma, por algún tercero distinto a Clínica Sansce. Asimismo, Clínica Sansce no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que se pudieren llegar a ocasionar en virtud de la utilización de la información contenida en esta plataforma. Es responsabilidad exclusiva del Usuario el evaluar la exactitud, contenido y utilidad de la información, por lo que recomendamos se contacte un especialista para obtener una evaluación profesional respecto de cualquier segmento de dicha información.

Propiedad Intelectual

Las marcas, avisos, nombres comerciales, derechos de autor y demás propiedades intelectuales indistintamente referidos como las ("Marcas") que aparecen en la plataforma, son propiedad exclusiva de Clínica Sansce, o del legítimo propietario de las mismas. Queda estrictamente prohibido cualquier uso o explotación de las "Marcas, sin el consentimiento previo y por escrito de Clínica Sansce, o de su legítimo propietario. El diseño y contenido de esta plataforma, así como cualquier programa de cómputo que aparezca en el mismo, se encuentra protegido y es propiedad de Clínica Sansce, por lo que queda estrictamente prohibido, de manera enunciativa mas no limitativa: modificar, copiar, distribuir, transmitir, desplegar, publicar, editar, vender o de cualquier forma explotar el diseño y contenido de esta plataforma con fines comerciales, privados o de cualquier tipo.

Reclamaciones De Derechos De Autor

Si Usted considera que su trabajo, obras, o signos distintivos han sido copiados de una manera que constituya una infracción de derechos de autor, de comercio, marcaria, o que sus derechos de propiedad intelectual han sido violados de cualquier otra manera, deberá notificar a Clínica Sansce, de cualquier reclamo o acción legal iniciada al siguiente correo electrónico en un lapso no menor a 3 días a partir de la interposición de tal acción: atencionclientes@sansce.com o administracion@sansce.com.

Al realizar tal aviso, deberá acompañar el documento que acredite la acción legal iniciada, la firma del titular (o representante) que se considere afectado, una descripción de dónde se encuentra (virtualmente o dominio) que afirma que se está infringiendo, una dirección de correo electrónico, una declaración suya bajo protesta de decir verdad que el uso en disputa

no está autorizado por el propietario de los derechos de autor o propiedad intelectual, o por la ley aplicable.

En este aspecto, Clínica Sansce, tomará las acciones que considere adecuadas a su entero criterio, de conformidad con las pruebas que en su momento ofrezca el Usuario, a lo cual tendrá la facultad más no la obligación de bajar el contenido sin repercusión alguna.

Datos Personales

Para conocer el tratamiento que se le dará a sus Datos Personales, lo invitamos a revisar nuestro Aviso de Privacidad.

De igual forma, se entiende que si usted usa la presente plataforma de Clínica Sansce será porque usted ha leído, comprendido y aceptado todo lo contenido en el Aviso de Privacidad, y que se encuentra conforme con el tratamiento de sus Datos Personales.

De la misma forma, se entiende que si usted usa la presente plataforma de Clínica Sansce será porque usted ha leído, comprendido y dado su conocimiento ya sea expreso y por escrito o únicamente expreso (según sean los datos tratados en particular) y que se encuentra conforme con el tratamiento de sus Datos Personales Sensibles y/o Financieros.

Limitación de Responsabilidad

Clínica Sansce no asume ninguna especie de responsabilidad que se derive de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, generado o de cualquier forma relacionado con el acceso o utilización de esta plataforma (aún cuando Clínica Sansce haya tenido conocimiento de la posibilidad del daño), incluyendo la responsabilidad relacionada con daños ocasionados por virus que infecten el/los sistema(s) de cómputo del Usuario.

De la misma forma Clínica Sansce no declara, promete, ni garantiza que (i) el Servicio cumplirá con lo aquí establecido, (ii) el Servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de errores, (iii) los resultados que se puedan obtener del uso del Servicio serán exactos o confiables, o (iv) la calidad de cualquier producto, servicio, información u otro material comprado u obtenido por usted a través del Servicio cumplirá con sus expectativas.

Asimismo, Usted entiende y acepta expresamente que Clínica Sansce no será responsable de ningún daño o perjuicio directo, indirecto, incidental, ya sea por, resultado de: (i) el uso o la incapacidad de utilizar el servicio; (ii) el costo de adquisición de bienes y servicios sustitutivos que resulten de cualquier bien, datos, información o servicios comprados u

obtenidos o mensajes recibidos o transacciones realizadas a través del servicio o desde el servicio; (iii) acceso no autorizado o alteración de sus transmisiones o datos; (iv) declaraciones o conducta de cualquier tercero en el servicio; o (v) cualquier otro asunto relacionado con el servicio. En ningún caso la responsabilidad total de Clínica Sansce ante usted por todos los daños, pérdidas o causas de acción excederá la cantidad que ha pagado en los últimos tres meses.

Disputas Entre Usuarios

Usted acepta que es el único responsable de sus interacciones con cualquier otro usuario en relación con el Servicio y Clínica Sansce no tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello. Clínica Sansce se reserva el derecho, pero no tiene la obligación, de involucrarse de ninguna manera en disputas entre usted y cualquier otro usuario del Servicio.

Conciliación Y Arbitraje

Desde este momento, Usted se compromete a que previo iniciar cualquier acción en contra de Clínica Sansce, se pondrá en contacto con nosotros mediante el correo electrónico administracion@sansce.com y proporcionará una breve descripción por escrito de la controversia y su información de contacto (incluido su nombre de usuario). Para esto, las partes (Clínica Sansce y usted) acuerdan hacer sus mejores esfuerzos para resolver cualquier disputa, reclamación, pregunta o desacuerdo directamente a través de consultas, negociaciones de buena fe y conciliación previa, requisito que será indispensable antes de que cualquiera de las partes inicie una demanda o arbitraje.

Todas las disputas, reclamos, juicios, litigios o controversias que surjan de o estén relacionados con los Términos de servicio o el Servicio que no se resuelvan mediante los procedimientos identificados anteriormente se resolverán mediante arbitraje vinculante (en el sentido que obliga a las partes y es susceptible de ser ejecutado con el auxilio de los órganos jurisdiccionales correspondientes) individual que se llevará a cabo ante un tercero que escogerán las partes.

Acuerdo Total

Estos Términos y Condiciones constituyen el acuerdo completo entre usted y Clínica Sansce, reemplazando cualquier acuerdo anterior entre usted, Clínica Sansce y cualquier otro usuario con respecto al Servicio. Usted acepta que, independientemente de cualquier estipulación en privado o en ley, cualquier reclamo que surja de o esté relacionado con el uso del Servicio o estos Términos deberá presentarse en un lapso máximo de un año a partir del acontecimiento que se pretenda reclamar.